Decreto nº 6.633
de 02 de janeiro de 2023.

Regulamenta o trafego de caminhões, carretas, articulados e cargas em geral do Município de Cordeirópolis, conforme especifica e outras providencias.

José Adinan Ortolan – Prefeito Municipal de Cordeirópolis, no uso de suas prerrogativas legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município e demais disposições aplicáveis; e,

Considerando que compete ao Município regulamentar os assuntos de interesse local, nos termos do inciso I do art. 30 da Constituição Federal e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal de Cordeirópolis;

Considerando a necessidade de compatibilizar a segurança e os fluxos de pedestres, transporte coletivo, cargas, serviços, e transporte individual no município, em especial na região central;

Considerando a necessidade de viabilizar a melhoria da qualidade de vida da população, quanto às condições de segurança e fluidez do trânsito, garantindo a continuidade das atividades essenciais do município; e,

Considerando que os entes federativos poderão utilizar, dentre outros instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, o controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições, de acordo com o inciso VI do artigo 23 da Lei Federal nº 12.587/2012, que institui a **Política Nacional de Mobilidade Urbana.**

D e c r e t a

Art. 1º - Este Decreto regulamenta o tráfego de caminhões, carretas, articulados e cargas em geral no município de Cordeirópolis, estabelecendo os conceitos e normas para a utilização das áreas e vias do município.

continua

Parágrafo único. Fica a **Secretaria Municipal de Governo e Segurança Pública**, em conjunto com o **Departamento Municipal de Trânsito**, autorizados a delimitar as vias e locais para a Restrição ao Trânsito de Veículos de Carga Pesada, do tipo caminhão, no município de Cordeirópolis.

Art. 2º - Para os fins deste Decreto consideram-se **veículos sem** restrição de tráfego:

I. **Caminhão ¾ ou Veículo Urbano de Carga – VUC ou Veículo de Carga Leve:** com largura máxima de 2.20m (dois metros e vinte centímetros), com comprimento máximo de 6,30m (seis metros e trinta centímetros), com um máximo de 2 (dois) eixos e capacidade de até 3 toneladas;

II. **Caminhão Toco ou Caminhão Semipesado:** com comprimento máximo de 14,00m (quatorze metros), com um máximo de 2 (dois) eixos e capacidade de até 6 toneladas.

Art. 3º - Para os fins deste Decreto consideram-se veículos **com restrição** de tráfego:

I. Os demais veículos de carga que não se enquadrem nos requisitos de que trata o ***"caput"*** do artigo 2º;

II. Este tipo de veículos precisarão de cadastro e autorização prévia específica concedida pela Secretaria Municipal de Governo e Segurança Pública de Cordeirópolis, destinada ao trânsito de caminhões, carretas, articulados e superdimensionados, sendo: caminhão truck ou caminhão pesado, cavalo mecânico simples ou caminhão extra pesado e cavalo mecânico trucado ou LS.

Art. 4º - Fica **proibido** o trânsito de **caminhões, carretas, articulados e superdimensionados**, acima de **6 toneladas, de segunda-feira a domingo durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia**, nas vias descritas a seguir:

I. **Rua do Barro Preto**, da Avenida Vereador Vilson Diório até a rotatória que da acesso a **Estrada Municipal do Barro Preto – COR 020**; **Estrada Municipal Carmelo Fior – Cor 010**; e trecho do Anel Viário **Geraldo Carron**.

continua

II. **Rua Flaminio Levy**, da **Avenida Vereador Vilson Diório** até o cruzamento com **Rua do Barro Preto**;

III. **Avenida Presidente Vargas**, da **Avenida. Vereador Vilson Diório** até a **Rua Domingos Martins**;

IV. **Rua Francisco Minatel** até o limite com a **Rua Domingos Martins (Bairro Centro);**

V. Toda a extensão da **Rua Guilherme Krauter**;

VI. Toda a extensão da **Rua José Moreira**.

Art. 5º - O restante de veículos de carga terá o acesso permitido somente com autorização previa feita pelo aplicativo (sistema eletrônico) disponibilizado no site oficial da **Prefeitura Municipal de Cordeirópolis** para esta finalidade.

Art. 6º - As vias destinadas para o trânsito de caminhões, carretas, articulados e superdimensionados, acima de 6 toneladas, conforme enquadramento nas espécies e categorias de acordo com regulamentação do **CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito)** e correspondente Portaria do **DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito),** de segunda-feira a domingo durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, estão descritas a seguir:

I. **Rodovia Anhanguera SP-310**, acesso a **(Rodovia Constante Peruchi SP-316)**;

II. **Rodovia Anhanguera SP-330**, acesso a **Rodovia Washington Luis SP 310**, pelo viaduto do Trevo **Valdemar Fragnani**;

III. **Rodovia Washington Luis SP-310** viaduto do **Trevo Valdemar Fragnani;**

IV. **Rodovia Washington Luis SP 310** até **Rodovia Anhanguera SP-330** acesso a **(Rodovia Constante Peruchi SP-316).**

Parágrafo único - Nas vias identificadas no *"caput"* deste artigo fica permitido o tráfego de qualquer tipo de veículo, sem necessidade de emissão de **Autorização Especial de Trânsito de Carga, respeitando os limites estabelecidos pela sinalização para tal fim.

continua

Art. 7º - Fica delegada competência à **Secretaria Municipal de Governo e Segurança Pública** para alterar as delimitações das vias relacionadas neste Decreto, desde que justificado tecnicamente.

Art. 8º - O tráfego de caminhão transportando produto perigoso, conforme classificação da Organização das Nações Unidas (ONU) será permitido, exclusivamente, mediante prévia solicitação de **Autorização Especial de Trânsito de Carga**, considerados a viabilidade de horários e vias a serem utilizadas.

Art. 9º - É vedado o tráfego do Veículo de Carga Pesada Tri-articulado ou com Peso Bruto Total (PBT) superior a 24.000 (vinte e quatro mil) quilogramas no Município de Cordeirópolis.

Art. 10 - Ficam excepcionados das restrições previstas neste Decreto, conforme as condições estabelecidas, os transportes que prestam os seguintes serviços:

I. **Caminhão de utilidade pública;**

II. **Veículo em serviço de urgência;**

III. **Obras e serviços de infraestrutura urbana;**

IV. **Obras e serviços de urgência;**

V. **Socorro mecânico de emergência;**

VI. **Caminhões de transporte de combustível para o fornecimento aos postos localizados no município.**

§ 1º - Consideram-se como em serviço de urgência, nos termos do artigo 29, inciso VII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os caminhões destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização, operação de trânsito, devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente.

§ 2º - Entende-se por socorro mecânico de emergência, para fins deste Decreto, o caminhão que remove veículos sinistrados ou danificados, que estejam imobilizados em vias públicas.

continua

Art. 11 - Para a emissão da **Autorização Especial de Trânsito de Carga** será necessário o registro do veículo no aplicativo ***(sistema eletrônico)*** disponibilizado pela **Prefeitura Municipal de Cordeirópolis** no seu site oficial, cumprindo as seguintes condições:

§ 1º - Para os caminhões com placa de Cordeirópolis, ou com placa de outra cidade, cuja pessoa física ou jurídica de seu proprietário ou condutor, seja residente ou sediada na cidade, o cadastro deverá ser realizado por meio do sistema eletrônico, que terá validade de 12 (doze) meses.

§ 2º - Para os caminhões com placa de outras cidades o cadastro deverá ser realizado por meio do sistema eletrônico, mediante comprovação de nota fiscal ou manifesto de carga endereçada ao município de Cordeirópolis, com prazo de validade limitado à realização do ato específico informado (consumo de produto ou serviço local / abastecimento local).

§ 3º - A **Secretaria Municipal de Governo e Segurança Pública** fica autorizada a firmar convênios com o Sindicato Local e/ou Regional das Empresas de Transporte de Cargas e outras entidades representativas interessadas, para a realização do cadastro a que se refere o ***"caput"*** deste artigo.

§ 4º - Excluem-se do disposto no § 1º deste artigo as autorizações especiais emitidas para obras, serviços de emergência entre outros, que terão validade de até 30 (trinta) dias da comunicação e autorização do órgão de trânsito.

Art. 12 - Para a realização do **Cadastro de Carga Pesada** dos interessados residentes em Cordeirópolis, serão necessárias as seguintes informações:

§ 1º - Se pessoa física: CPF, endereço, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), Declaração de Guarda do Veículo (garagem ou estacionamento com comprovação de vínculo) e o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), exclusivamente, para os caminhões de categoria aluguel.

§ 2º - Pessoa Jurídica: CNPJ da empresa, endereço, CPF do representante legal, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) dos caminhões, Declaração de Guarda do Veículo (garagem ou estacionamento com comprovação de vínculo) e o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), exclusivamente, para os caminhões de categoria aluguel.

continua

§ 3º - Fica vedada a utilização das vias públicas da cidade para a guarda particular de caminhões e, concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação deste Decreto, para a apresentação, pelos interessados, da adequada declaração de guarda do veículo, citada nos parágrafos anteriores.

Art. 13 - Para a emissão da **Autorização Especial de Transporte de Cargas** para os veículos com placas de outro município, que adentram a cidade de Cordeirópolis para a entrega ou coleta de mercadorias e consumo de produtos ou serviços locais, a ser realizado fora dos limites das rotas especificadas para o Transporte de Cargas Pesadas, serão necessários, simplesmente, o registro no sistema eletrônico do número da placa do veículo e a cópia digital da nota fiscal ou manifesto de carga local.

Art. 14 - O beneficiário da **Autorização Especial de Transporte de Cargas** é responsável por:

I. Garantir a veracidade dos dados fornecidos para sua obtenção;

II. Observar as condições estabelecidas neste Decreto e demais normas pertinentes e descritas na **Autorização Especial de Transporte de Cargas**

III. Comunicar os casos de alteração das condições que ensejaram a emissão da **Autorização Especial de Transporte de Cargas**, bem como alteração de dados cadastrais.

Art.15 - O não cumprimento das condições estabelecidas neste Decreto sujeitará o infrator às penalidades previstas no **Código de Trânsito Brasileiro (CTB)** e ao cancelamento da **Autorização Especial de Transporte de Cargas.**

Art.16 - O **Diretor do Departamento Municipal de Trânsito** ou pessoa designada pela autoridade competente poderá alterar, suspender ou revogar o **Cadastro** e a **Autorização Especial**, a qualquer tempo, por motivo técnico e, ainda, em caso de utilização irregular, observado o interesse público.

Art. 17 - A aplicação das infrações de trânsito às disposições estabelecidas por este Decreto será efetuada pelos agentes da autoridade de trânsito e equipamentos eletrônicos de fiscalização que verificarão a conformidade do trânsito em relação aos locais e condições ora estabelecidas.

continua

Parágrafo único - Os agentes da autoridade de trânsito poderão solicitar, a qualquer momento, a imobilização do veículo para a adequada fiscalização do disposto neste Decreto.

Art. 16 - Este Decreto entra em vigor nesta data, surtindo seus efeitos legais 30 (trinta) dias após sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, aos 02 de janeiro de 2023, 125 do Distrito e 76 do Município.

JOSE ADINAN ORTOLAN:11019548843

Assinado de forma digital por JOSE ADINAN ORTOLAN:11019548843
Dados: 2023.01.20 13:55:50 -03'00'

José Adinan Ortolan
Prefeito Municipal de Cordeirópolis

Registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania**,** em 02 de janeiro de 2023**.**

SANDRA CRISTINA DOS SANTOS:24684607828

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA DOS SANTOS:24684607828
Dados: 2023.01.20 15:56:12 -03'00'

Sandra Cristina dos Santos
Secretária Municipal de Justiça e Cidadania